إن النص الأول يفيد : اعتماد أبي حنيفة على الكتاب أولاً، ثم السنة، ثم ما أجمع عليه الصحابة.

وما اختلفوا فيه اختار من أقوالهم ما هو أقيس في نظره وأكثر موافقة للكتاب والسنة، ولا يخرج من قولهم إلى قول غيرهم.

وإن النص الثاني يفيد : أنه إذا لم يجد المسالة في شيء من ذلك : لجأ إلى القياس على ماله أصل ثابت من ذلك، فإن لم يستسغ ما يؤدي إليه القياس لجأ إلى الاستحسان فإن لم يستقم له أخذ بما يتعامل به الناس أي : العرف العام.

وإن النص الثالث يفيد أنه كان يتبع ما عليه الناس ببلده وأنه بهذا أولى أن يتبع ما عليه الفقهاء جميعاً.

أي أنه كان يأخذ بإجماع الفقهاء.

ومن ذلك كله يتضح بجلاء: أن أبا حنيفة من أئمة سلف هذه الأمة لا يقدّم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئاً.

ذلك أن القرآن الكريم، إنما هو مصدر المصادر لهذه الشريعة، وأنه كما يقول عبد الله بن عمر : من حمل القرآن فقد حمل أمراً عظيماً.

ولأنه شمل أصول الأحكام ومبادئها الأساسية، فلا بد له من بيان السنة المطهرة.

وإذا كان بعض خصوم أبي حنيفة قد أشاعوا أنه يقدّم القياس على السنة.

فلقد رد أبو حنيفة نفسه على هذه الفرية بقوله : " كذب والله، وافترى علينا من يقول : إننا نقدم القياس على النص.

وهل يحتاج بعد النص إلى قياس؟

بل لقد صرح رضي الله عنه بقوله : نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة.

وذلك أننا ننظر في دليل المسألة من الكتاب أو السنة أو أقضية الصحابة، فإن لم نجد دليلاً قسنا – حينئذ – مسكوتاً عنه على منطوق به .